CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 037/2014

Extrato consolidado para os autos: transcrevem-se os capítulos e cláusulas invocados pelas partes, preservada a numeração original do instrumento.

CONTRATO DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA Nº 037/2014, que entre si celebram a **SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá**, sociedade de economia mista de controle do Estado do Jacarandá, inscrita no CNPJ sob o nº 28.410.662/0001-05, com sede em Porto das Garças (JA), neste ato denominada **CONTRATANTE**, e a **GARÇAS AMBIENTAL SANEAMENTO S.A.**, sociedade de propósito específico constituída pelo Consórcio Estuário, vencedor da Concorrência Internacional nº 01/2013 — SANEJA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.771.938/0001-63, neste ato denominada **CONCESSIONÁRIA**, na forma da Lei federal nº 11.079, de 2004, da Lei federal nº 8.987, de 1995, no que couber, e da Lei Complementar Estadual nº 388, de 2009, do Estado do Jacarandá.

DAS DEFINIÇÕES

Para os fins deste Contrato e de seus Anexos, os termos grafados em maiúsculas iniciais têm os significados seguintes:

Área de Abrangência: o perímetro do Município de Porto das Garças delimitado no Apêndice A do Caderno de Encargos, acrescido, para fins exclusivos de tratamento, do volume proveniente de Itaperim.

Caderno de Encargos: o Anexo I deste Contrato.

Cláusula Compromissória: a Convenção de Arbitragem pactuada neste Contrato, antes de surgida controvérsia, na forma da cláusula 41.

Compromisso Arbitral: a Convenção de Arbitragem firmada pelas Partes depois de surgida a controvérsia, para submetê-la a arbitragem.

Contraprestação Mensal: a remuneração devida pela CONTRATANTE na forma da cláusula 11.

Convenção de Arbitragem: o gênero de que são espécies a Cláusula Compromissória e o Compromisso Arbitral, na forma do art. 3º da Lei federal nº 9.307, de 1996.

Economia: cada unidade autônoma de consumo vinculada a uma ligação predial, conforme o cadastro comercial.

Fator de Conversão (Fc): o coeficiente de 1,14 aplicado na apuração do volume de referência, na forma da cláusula 11.4.1.

Instalações Existentes: os bens, redes, estações e equipamentos afetos aos serviços na data da Ordem de Início, transferidos por Termo de Permissão de Uso de Ativos.

Ligação Factível: a ligação predial situada em logradouro dotado de rede coletora disponível, apta a ser conectada.

Ligação Ativa: a ligação predial conectada e faturada no sistema comercial da CONTRATANTE.

Obras da SANEJA: as obras de responsabilidade da CONTRATANTE relacionadas no Anexo IV.

Ordem de Início: o ato da CONTRATANTE que fixa o termo inicial da operação, na forma da cláusula 3.1.

Partes: a CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA.

Plano de Negócios Referencial: o Anexo X do Edital, de caráter meramente indicativo.

Relatório Trimestral de Indicadores: o relatório da cláusula 12.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

Sistema de Esgotamento Sanitário (SES): o conjunto de redes coletoras, coletores-tronco, interceptores, elevatórias, linhas de recalque e ligações prediais de uma mesma bacia de esgotamento.

Solução de Referência: o Anexo XI do Edital, de caráter meramente indicativo.

Taxa Referencial de Longo Prazo (TRLP): a taxa divulgada pelo Banco de Fomento do Jacarandá para operações de longo prazo.

Verificador Independente: a empresa contratada pela CONTRATANTE para validar os Relatórios Trimestrais de Indicadores.

CAPÍTULO I — DO OBJETO E DO PRAZO

1. O objeto deste Contrato é a prestação, em regime de concessão administrativa, dos serviços de ampliação, manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário do Município de Porto das Garças, incluído o tratamento do esgoto proveniente do Município de Itaperim, na forma do Anexo I — Caderno de Encargos.

1.1. Integram o objeto a operação e manutenção das instalações existentes transferidas por Termo de Permissão de Uso de Ativos, a implantação das obras de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA previstas no Caderno de Encargos e a incorporação das obras de responsabilidade da CONTRATANTE relacionadas no Anexo IV — Obras da SANEJA.

1.2. As informações constantes dos anexos do Edital da Concorrência Internacional nº 01/2013, em especial da Solução de Referência e do Plano de Negócios Referencial, têm caráter meramente indicativo e referencial, não vinculando a CONTRATANTE, e não eximem a CONCESSIONÁRIA da responsabilidade pela formulação de suas próprias projeções e estimativas.

2. A concessão administrativa terá o prazo de 30 (trinta) anos, contado da data de eficácia fixada na cláusula 3, prorrogável na forma da lei até o limite de 35 (trinta e cinco) anos, exclusivamente para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

3. A eficácia deste Contrato fica condicionada à constituição da garantia de execução, à contratação dos seguros exigidos e à emissão da Ordem de Início pela CONTRATANTE.

3.1. A Ordem de Início será emitida para operação a partir de 1º de janeiro de 2015, marco inicial da contagem das metas do Anexo III.

CAPÍTULO II — DO VALOR DO CONTRATO

4. O valor global estimado deste Contrato é de R$ 679.514.283,00, na data-base de junho de 2014, correspondente à soma estimada das contraprestações pecuniárias devidas ao longo do prazo contratual.

4.1. O valor referido na cláusula 4 é meramente estimativo, não constituindo garantia de faturamento mínimo nem limite indenizatório.

5. A CONCESSIONÁRIA receberá as instalações existentes no estado em que se encontram, correndo por sua conta as adequações necessárias à prestação dos serviços nos padrões do Anexo III.

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

5.1. A transferência far-se-á mediante Termo de Permissão de Uso de Ativos, com inventário físico, sem avaliação individualizada de estado de conservação.

CAPÍTULO II-A — DOS BENS DA CONCESSÃO

6. Integram a concessão os bens transferidos pelo Termo de Permissão de Uso de Ativos, os bens implantados pela CONCESSIONÁRIA e os bens entregues pela CONTRATANTE na forma do Anexo IV.

6.1. Os bens da concessão são reversíveis, retornando à CONTRATANTE ao término do Contrato em condições adequadas de operação, livres de ônus.

6.2. A CONCESSIONÁRIA manterá cadastro patrimonial atualizado dos bens da concessão, com identificação individual, data de incorporação e registro das baixas autorizadas.

7. A alienação, oneração ou substituição de bens reversíveis dependerá de anuência prévia da CONTRATANTE, salvo substituições de rotina por bens de função equivalente.

8. Ao término do Contrato, far-se-á vistoria conjunta para lavratura do termo de devolução, com o inventário dos bens reversíveis e a apuração de eventuais pendências de manutenção.

CAPÍTULO II-B — DO FINANCIAMENTO

9. A obtenção dos recursos necessários à execução do objeto é de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, correndo por sua conta e risco as condições dos financiamentos contratados.

9.1. A CONCESSIONÁRIA poderá ceder aos financiadores, em garantia, os direitos emergentes da concessão, até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade dos serviços.

9.2. É admitida a assunção do controle da CONCESSIONÁRIA pelos financiadores para promover sua reestruturação financeira, na forma do art. 5º, § 2º, da Lei federal nº 11.079, de 2004, mediante anuência da CONTRATANTE.

10. A CONCESSIONÁRIA manterá capital social integralizado mínimo de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) até a conclusão das obras de sua responsabilidade previstas no Caderno de Encargos.

CAPÍTULO III — DA REMUNERAÇÃO

11. A CONCESSIONÁRIA será remunerada exclusivamente por contraprestação pecuniária mensal paga pela CONTRATANTE, vedada a cobrança de tarifa diretamente dos usuários finais.

11.1. A contraprestação mensal (CM) será calculada pela fórmula: **CM = (Pf × IDC) + (Pv × IDO)**, em que Pf é a parcela fixada, Pv é a parcela variável, IDC é o Índice de Desempenho de Construção e IDO é o Índice de Desempenho da Operação, apurados na forma do Anexo III.

11.2. A parcela fixada (Pf) corresponde ao valor anual constante da cláusula 11.3, destinado à amortização dos investimentos da CONCESSIONÁRIA, reajustado na forma da cláusula 13.

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

11.3. O valor anual da parcela fixada é de R$ 12.400.000,00 na data-base de junho de 2014, pago em duodécimos.

11.4. A parcela variável (Pv) será calculada pela fórmula: **Pv = (PU × V) + (PUF × VUF)**, em que PU é o preço unitário de R$ 1,04 por metro cúbico, ofertado na proposta vencedora; V é o volume de referência de esgoto do Município de Porto das Garças; PUF é o preço unitário de R$ 0,26 por metro cúbico para o esgoto proveniente de Itaperim; e VUF é o volume de esgoto de Itaperim aferido em macromedidor na entrada da estação de tratamento.

11.4.1. O volume de referência V será apurado pela fórmula **V = Va × 0,8 × Fc**, em que Va é o volume de água hidrometrado no mês, na área de abrangência da concessão, conforme o sistema comercial da CONTRATANTE, e Fc é o fator de conversão de 1,14 (um inteiro e catorze centésimos).

11.4.2. Nos imóveis cujo hidrômetro conte mais de 8 (oito) anos de instalação, o volume hidrometrado será acrescido de 10% (dez por cento) para os fins da cláusula 11.4.1.

11.5. O risco de variação do volume de água hidrometrado, para mais ou para menos, integra a equação de remuneração na forma da cláusula 14.

12. A aferição dos indicadores de desempenho será feita por Relatório Trimestral de Indicadores elaborado pela CONCESSIONÁRIA e validado por Verificador Independente contratado e remunerado pela CONTRATANTE.

13. Os valores de Pf, PU e PUF serão reajustados em 1º de janeiro de cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2016, pela variação acumulada do IPC-Atlântico, divulgado pelo Instituto Atlântico de Estatística, no exercício civil anterior.

CAPÍTULO IV — DA ALOCAÇÃO DE RISCOS

14. As Partes têm pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por elas assumidos por ocasião da celebração deste Contrato e os levaram em consideração na formulação da proposta e na aceitação das suas condições.

14.1. A alocação de riscos deste Capítulo é elemento essencial da equação econômico-financeira deste Contrato.

14.2. Ressalvadas as hipóteses expressamente atribuídas à CONTRATANTE na cláusula 14.5, a CONCESSIONÁRIA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados à concessão administrativa, inclusive, mas sem limitação, pelos riscos relacionados na cláusula 14.3.

14.3. Constituem riscos suportados exclusivamente pela CONCESSIONÁRIA, entre outros:

14.3.1. Vícios aparentes ou ocultos das instalações existentes.

14.3.2. Interferências e construções sobre redes não constantes dos cadastros.

14.3.4. Estimativas incorretas de custos.

14.3.5. Estimativas incorretas de cronograma.

14.3.10. Variação de preços de insumos, salvo mudança tributária.

14.3.13. Elevação de custos operacionais.

14.3.18. Aumento ou redução da demanda pelos serviços.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

14.3.20. Força maior ou caso fortuito segurável no mercado brasileiro há pelo menos 2 anos.

14.3.21. Defeitos ocultos dos bens integrantes da concessão.

14.3.25. Inflação efetiva acima do índice de reajuste.

14.3.26. Custos de licenças e condicionantes ambientais das obras da concessionária.

14.4. A CONCESSIONÁRIA declara ter realizado as visitas técnicas facultadas no procedimento licitatório e ter formulado sua proposta a partir de investigações próprias, não podendo invocar desconhecimento das condições dos sistemas, dos cadastros e da demanda.

14.5. Constituem riscos suportados pela CONTRATANTE, cuja materialização enseja a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro na forma do Capítulo V:

14.5.1. Passivos anteriores à assinatura ou à ordem de início.

14.5.2. Passivos ambientais de instalações desativadas antes da concessão.

14.5.3. Mudança de padrão de qualidade imposta pela AGEJA com aumento relevante de custos.

14.5.4. Mudança na legislação tributária, exceto tributos sobre a renda.

14.5.5. Atraso na entrega das instalações existentes.

14.5.6. Custos decorrentes de atraso superior a 12 meses na conclusão das obras do Anexo IV.

14.5.7. Alteração de especificações por solicitação da SANEJA ou nova legislação.

14.6. Os eventos de força maior ou caso fortuito cujas consequências não sejam seguráveis no mercado brasileiro há pelo menos 2 (dois) anos da data de sua ocorrência constituem risco compartilhado entre as Partes.

14.6.1. Ocorrido evento da cláusula 14.6, as Partes acordarão a forma de recomposição ou, sendo esta impossível ou excessivamente onerosa, a extinção deste Contrato, observado o Capítulo V quanto ao procedimento.

CAPÍTULO V — DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

15. O equilíbrio econômico-financeiro deste Contrato considera-se mantido enquanto observadas as condições nele pactuadas, inclusive a alocação de riscos do Capítulo IV.

15.1. Não caberá recomposição em razão da materialização de riscos atribuídos à Parte que a requerer.

15.2. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por iniciativa da CONCESSIONÁRIA somente poderá ser requerida nas hipóteses previstas na cláusula 14.5.

15.3. A recomposição considerará, em favor da CONTRATANTE, os ganhos econômicos extraordinários que não decorram diretamente da eficiência empresarial da CONCESSIONÁRIA.

16. O procedimento de recomposição será instaurado por requerimento fundamentado, instruído com demonstração do evento, do nexo causal e dos valores, e com a memória de cálculo correspondente.

16.4. A CONTRATANTE decidirá o requerimento no prazo de 90 (noventa) dias, prorrogável motivadamente por igual período.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

16.5. Cabe à CONTRATANTE a escolha da forma de recomposição, dentre o pagamento direto, a revisão da contraprestação, a alteração de encargos ou a prorrogação do prazo da concessão.

16.6. Enquanto não definida a forma de recomposição, os valores apurados serão atualizados na forma da cláusula 16.7.

16.7. Este Contrato considera-se reequilibrado quando for nulo o valor presente líquido do fluxo de caixa marginal nominal composto pelos efeitos diretos e indiretos do evento de desequilíbrio e pelas medidas de recomposição adotadas, descontado pela taxa correspondente à TRLP — Taxa Referencial de Longo Prazo divulgada pelo Banco de Fomento do Jacarandá, vigente na data da recomposição, acrescida de 4 (quatro) pontos percentuais ao ano.

16.8. Na valoração de obras e serviços para fins de recomposição serão observados os custos unitários da Tabela Referencial de Preços da CONTRATANTE vigente à época do evento.

CAPÍTULO VI — DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

20. São obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais previstas neste Contrato e no Caderno de Encargos:

20.1. Operar, manter e ampliar o sistema de esgotamento sanitário de modo a atingir as metas de cobertura e tratamento do Anexo III, tratando a integralidade do esgoto coletado.

20.2. Executar as obras de sua responsabilidade conforme o cronograma de investimentos do Caderno de Encargos.

20.3. Realizar a gestão comercial operacional das ligações de esgoto, promovendo as campanhas de adesão previstas no Anexo III.

20.4. Arcar com todos os tributos, tarifas e preços públicos incidentes sobre a prestação dos serviços, inclusive energia elétrica das unidades operacionais.

21. São obrigações da CONTRATANTE:

21.1. Cumprir, além das demais previstas neste Contrato e em seus Anexos, as obrigações relacionadas nos subitens seguintes:

21.1.1. Pagar pontualmente a contraprestação mensal.

21.1.8. Executar, direta ou indiretamente, as obras relacionadas no Anexo IV — Obras da SANEJA, conforme o cronograma nele estabelecido e com a qualidade técnica prevista, entregando à CONCESSIONÁRIA os sistemas e as ligações deles decorrentes.

21.2. Manter atualizado o sistema comercial de hidrometração e disponibilizar à CONCESSIONÁRIA os dados de volume necessários ao cálculo da parcela variável.

21.3. Contratar e manter o Verificador Independente.

CAPÍTULO VI-A — DA FISCALIZAÇÃO

22. A CONTRATANTE exercerá a fiscalização da execução deste Contrato por unidade de gestão própria (Unidade de Gestão da Parceria — UGP), com livre acesso às instalações, livros e registros da concessão.

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

22.1. A fiscalização não exclui nem atenua a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA pela prestação dos serviços.

23. A CONCESSIONÁRIA encaminhará à UGP, até o décimo dia útil de cada mês, o boletim operacional do mês anterior, com volumes, ocorrências, ligações executadas e intervenções de manutenção.

CAPÍTULO VI-B — DAS REVISÕES DOS INDICADORES

24. Os indicadores do Anexo III serão objeto de revisão ordinária após os 2 (dois) primeiros anos de operação e nos 7º, 15º e 22º anos, vedada a alteração da alocação de riscos do Capítulo IV.

24.1. A revisão dos indicadores não constitui, por si, hipótese de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.

CAPÍTULO VI-C — DO PESSOAL E DA SUBCONTRATAÇÃO

25. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução deste Contrato.

26. É admitida a subcontratação de atividades acessórias, mantida a responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA perante a CONTRATANTE e terceiros.

27. A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA dependerá de anuência prévia da CONTRATANTE, exigida do novo controlador a comprovação dos requisitos de habilitação do Edital.

CAPÍTULO VII — DOS SEGUROS E GARANTIAS

28. A CONCESSIONÁRIA manterá, durante todo o prazo contratual, os seguros exigidos no Caderno de Encargos, incluindo riscos operacionais, responsabilidade civil e riscos de engenharia durante as obras de sua responsabilidade.

28.1. As apólices indicarão a CONTRATANTE como cossegurada e preverão aviso prévio de cancelamento de 30 (trinta) dias.

29. A garantia de execução será mantida em 5% (cinco por cento) do valor estimado do Contrato, atualizada anualmente pelo índice da cláusula 13.

30. A CONTRATANTE constituirá, em favor da CONCESSIONÁRIA, garantia do pagamento das contraprestações na forma do Edital, mediante vinculação de recebíveis tarifários próprios.

CAPÍTULO VII-A — DAS SANÇÕES

35. A inexecução das obrigações contratuais sujeitará a Parte infratora às sanções deste Capítulo, sem prejuízo das perdas e danos apuráveis na forma da lei.

35.1. As infrações classificam-se em leves, médias, graves e gravíssimas, conforme o quadro de infrações do Caderno de Encargos, com multas de 0,01% (um centésimo por cento) a 0,5% (cinco décimos por cento) do

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

valor estimado do Contrato por infração.

35.2. A aplicação de sanção será precedida de processo com contraditório, admitido recurso à Diretoria Executiva da CONTRATANTE no prazo de 15 (quinze) dias.

35.3. O desconto de desempenho decorrente dos indicadores do Anexo III não tem natureza sancionatória e não se confunde com as multas deste Capítulo.

CAPÍTULO VII-B — DA INTERVENÇÃO E DA EXTINÇÃO

38. A CONTRATANTE poderá intervir na concessão para assegurar a adequada prestação dos serviços, na forma e nos limites da legislação aplicável, por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável uma única vez.

39. Este Contrato extingue-se pelo advento do termo, pela encampação, pela caducidade, pela rescisão, pela anulação ou pela falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA.

39.1. Em qualquer hipótese de extinção, a CONTRATANTE indenizará as parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizadas, na forma da lei.

39.2. A caducidade será precedida de processo administrativo com comunicação prévia dos descumprimentos e prazo para correção.

39.3. A rescisão por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, em caso de descumprimento pela CONTRATANTE, dependerá de decisão arbitral na forma do Capítulo VIII, mantidos os serviços até a prolação da sentença arbitral.

CAPÍTULO VIII — DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

40. As Partes empregarão seus melhores esforços para resolver amigavelmente as divergências decorrentes deste Contrato, observado o procedimento escalonado desta cláusula.

40.1. A Parte que se considerar afetada notificará a outra por escrito (notificação de controvérsia), com a descrição da divergência, os dispositivos contratuais pertinentes e, quando couber, a estimativa dos valores envolvidos.

40.2. Recebida a notificação, as diretorias das Partes reunir-se-ão no prazo de 30 (trinta) dias para tratativas diretas, lavrando-se ata do resultado; as tratativas não suspendem a execução do Contrato.

40.3. Não alcançada a composição no prazo de 60 (sessenta) dias da notificação, ou frustrada a reunião da cláusula 40.2, qualquer das Partes poderá submeter a controvérsia à arbitragem, na forma da cláusula 41.

40.4. O procedimento administrativo de recomposição da cláusula 16, quando instaurado, vale como tratativa direta para os fins desta cláusula, contando-se o prazo da cláusula 40.3 da ciência da decisão que o encerrar.

41. As controvérsias relativas a direitos patrimoniais disponíveis decorrentes deste Contrato, não resolvidas na forma da cláusula 40, serão definitivamente resolvidas por arbitragem.

41.1. A arbitragem será administrada por uma das seguintes instituições, conforme o Regulamento da instituição escolhida vigente na data do requerimento, por tribunal de 3 (três) árbitros, com sede em Costa do Jacarandá (JA), em língua portuguesa, aplicando-se o direito brasileiro e vedado o julgamento por equidade: (i)

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

CAA — Câmara de Arbitragem do Atlântico; (ii) CAMEJ — Câmara de Mediação e Arbitragem Empresarial do Jacarandá; (iii) CBAI — Centro Brasileiro de Arbitragem em Infraestrutura.

41.1.1. A instituição relacionada na cláusula 41.1 que vier a administrar a arbitragem deverá atender, ao tempo da instauração, aos requisitos de credenciamento para arbitragens com a administração pública estadual exigidos pela legislação estadual aplicável.

41.1.2. A escolha da instituição dentre as relacionadas compete à Parte que requerer a arbitragem e será feita no próprio requerimento de instauração, com a indicação do Regulamento aplicável. A outra Parte poderá objetar de forma motivada no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, exclusivamente por descredenciamento da instituição escolhida ou por impedimento que a torne inapta a administrar o procedimento; acolhida a objeção, a escolha recairá sobre outra instituição do rol.

41.1.3. Extintas todas as instituições relacionadas, ou deixando todas de atender aos requisitos de credenciamento, a CONCESSIONÁRIA indicará outra instituição credenciada, cabendo à CONTRATANTE objetar de forma motivada em 15 (quinze) dias; persistindo o impasse, a escolha far-se-á na forma da legislação aplicável.

41.1.4. A arbitragem considera-se instituída quando todos os árbitros aceitarem a nomeação, e não com o protocolo do requerimento perante a instituição escolhida.

41.2. A submissão de controvérsia à arbitragem não suspende a execução do Contrato nem exonera as Partes do cumprimento das obrigações não controvertidas.

CAPÍTULO IX — DISPOSIÇÕES FINAIS

42. As comunicações entre as Partes serão feitas por escrito, mediante protocolo, nos endereços constantes do preâmbulo, ou por meio eletrônico com confirmação de recebimento.

43. Este Contrato e seus Anexos constituem o acordo integral entre as Partes quanto ao seu objeto, prevalecendo o Contrato sobre os Anexos e estes sobre o Edital, em caso de divergência.

44. Integram este Contrato: Anexo I — Caderno de Encargos; Anexo II — Diretrizes Ambientais; Anexo III — Metas e Indicadores de Desempenho; Anexo IV — Obras da SANEJA.

Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3

45. Fica eleito o foro da Comarca de Porto das Garças (JA) exclusivamente para as medidas urgentes anteriores à constituição do tribunal arbitral e para as execuções de que trata a Lei federal nº 9.307, de 1996.

Porto das Garças (JA), 30 de junho de 2014.

SANEJA — Companhia de Saneamento do Estado do Jacarandá
Marcos Aurélio Tavares Pinto · Diretor-Presidente

Garças Ambiental Saneamento S.A.
Fernando Sarti Bevilacqua · Diretor-Presidente

Testemunhas
Cláudia Rezende Mattos · Patrícia Lemos Andrade

CEPP Material didático fictício · Centro de Estudos Público-Privado · CEPP/Fipe · Caso 3